공정거래위원회 예규 제445호 (2025. 1. 15. 시행)

대규모유통업 분야 판매촉진비용 부담전가 행위에 대한 위법성 심사지침

소관부처: 공정거래위원회 유통거래과 | 대규모유통업법 제11조 해석 기준

Ⅰ. 목적 및 판매촉진행사의 범위

1. 목적

이 지침은 「대규모유통업에서의 거래공정화에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제11조(판매촉진비용의 부담전가 금지)의 요건을 구체화하여 온라인 플랫폼 및 대규모유통업자의 할인쿠폰 발행, 타임특가, 번들 프로모션 시 납품업자 보호와 법 집행의 일관성을 확보함을 목적으로 한다.

2. 판매촉진비용의 정의 및 산입 범위

가. 판매촉진행사란 명칭이나 형식에 관계없이 상품의 소비자 구매수요를 유발하거나 증진시키기 위하여 실시하는 모든 가격할인, 쿠폰 발급, 포인트 적립, 사은품 증정, 무료배송 지원 행사를 포함한다.

나. 온라인 쇼핑몰에서 고객 행동로그(장바구니 담기, 코디 상품 조회 등)를 기반으로 자동 발행되는 타겟팅 할인쿠폰 및 번들 할인쿠폰 역시 법 제11조의 판매촉진행사에 해당하며, 그 할인차액(쿠폰할인액)을 납품업자에게 분담시키려면 반드시 법 제11조제1항·제2항의 사전 서면약정 요건과 제4항의 50% 분담 상한 요건을 모두 충족하여야 한다.

3. 사전 서면약정 체결 시점 및 방식

가. 사전 서면약정은 해당 프로모션이나 쿠폰 발급이 개시되기 이전에 양 당사자의 서명 또는 전자서명이 완료되어야 한다.

나. 연간 기본계약서에 포괄적으로 '프로모션 시 비용을 분담한다'는 문구만 둔 경우에는 법 제11조제2항의 사전 서면약정으로 인정하지 아니하며, 개별 행사 단위 또는 구체적인 자동화 타겟팅 캠페인 단위로 품목·기간·예상비용·분담비율이 명시된 사전 약정(`signed_promo_agreement = True`)이 존재하여야 한다.

II. 50% 분담 상한 산정기준 및 자발성·차별성 예외 판단기준

4. 납품업자 분담비율 50% 상한선 준수 및 초과분 처리

가. 법 제11조제4항에 따라 납품업자의 판매촉진비용 분담비율은 어떠한 경우에도 총 판매촉진비용(쿠폰 할인금액 총액 등)의 100분의 50을 초과할 수 없다.

나. 만약 대규모유통업자와 납품업자 간 계약서상 분담비율(`promo_cost_share_ratio`)이 60% 또는 70% 등으로 약정되어 있더라도, 법정 상한인 50%를 초과하는 약정 부분은 강행규정 위반으로 당연 무효이다.

다. 따라서 대규모유통업자는 실제 쿠폰할인액의 최대 50%까지만 납품업자 정산대금에서 공제할 수 있으며, 50%를 초과하는 나머지 금액은 대규모유통업자 자신의 마케팅 예산으로 전액 부담하여야 한다.

5. 법 제11조제5항 단서(자발성·차별성 요건) 예외의 엄격한 심사기준

가. 법 제11조제5항 단서에 따라 50% 분담비율 상한 규정의 적용을 배제받기 위해서는 해당 행사가 ① 납품업자의 자발적 요청(자발성)에 의하여 기획되었고, ② 다른 납품업자와 차별화되는 행사(차별성)라는 두 가지 요건을 모두 충족하여야 하며, 그 입증책임은 대규모유통업자에게 있다.

나. 자발성 판단기준: 대규모유통업자의 기획안 배포나 권유 없이 납품업자가 독자적으로 행사 기간·할인율·품목을 기안하여 대규모유통업자에게 먼저 공문으로 신청한 객관적 이력이 있어야 한다. 대규모유통업자가 운영하는 상시 장바구니 리마인드 쿠폰이나 등급별 VIP 쿠폰 캠페인에 참여하는 것은 자발적 행사로 인정되지 아니한다.

다. 차별성 판단기준: 전 입점브랜드나 카테고리 전체를 대상으로 일괄 진행되는 시즌오프·블랙프라이데이·VIP 정기쿠폰 행사는 차별성이 부정된다. 특정 브랜드의 단독 신상품 런칭전 등 타 브랜드와 시기·조건이 명확히 구분되는 단독 행사여야 한다.